



רשומות

הצעות חוק

הכנסת

19 ביוני 2023

963

ל' בסיוון התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס' 79) (אחוזי החסימה בבחירות
לוועד מקומי), התשפ"ג-2023 98

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת:

הצעת חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס' 79) (אחוזי החסימה בבחירות לוועד מקומי), התשפ"ג-2023*

תיקון סעיף 3

1. בפקודת המועצות המקומיות¹, בסעיף 3 -

(1) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "וחלוקת המקומות בבחירות";

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

(ג) חלוקת המקומות בבחירות לוועד מקומי תיערך כך:

(1) המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות יחולק למספר חברי

הוועד המקומי העומד לבחירה והמספר השלם היוצא מחילוק זה יהיה "המכסה";

(2) בחלוקת המקומות ישתתפו רק רשימות המועמדים שקיבלו, כל אחת,

קולות כשרים במספר שאינו פחות מ-60% מהמכסה (בסעיף זה - הרשימות

המשתתפות);

(3) סך כל הקולות הכשרים של הרשימות המשתתפות יחולק למספר חברי

הוועד העומד לבחירה והמספר השלם היוצא מחילוק זה יהיה "המודד";

(4) כל רשימה משתתפת תזכה במספר מקומות כמספר השלם היוצא

מחילוק קולותיה הכשרים למודד;

(5) לכל רשימה משתתפת ייקבע "עודף קולות" על ידי שינוכה ממספר

קולותיה הכשרים, המספר היוצא מהכפלת המודד במספר המקומות שזכתה

בו לפי פסקה (4);

(6) הרשימות המשתתפות יהיו זכאיות לקבל כל אחת מקום אחד נוסף

מהמקומות שנשארו אחרי חלוקתם לפי פסקה (4) ולפי תור גודלם של עודפי

קולותיהן;

(7) היו לשתי רשימות או יותר עודפי קולות שווים ולא נשארו מקומות

לכולן, יכריע ביניהן מנהל הבחירות שמונה לפי פקודה זו על פי גורל².

ד ב ר י ה ס ב ר

בבחירות לוועד המקומי עשויה לזכות במקום בוועד המקומי, והשפעתה הפוליטית עשויה להיות גדולה באופן משמעותי מכוחה היחסי על פי תוצאות הבחירות.

לפיכך, מוצע לקבוע כי בחלוקת המקומות בוועד המקומי ישתתפו רק רשימות המועמדים שקיבלו, כל אחת, מספר קולות כשרים שאינו פחות מ-60% מהמכסה - שהיא המספר הכולל של הקולות הכשרים בבחירות, המחולק במספר חברי הוועד העומדים לבחירה. עוד מוצע לקבוע את אופן חלוקת המקומות בבחירות לוועד מקומי בהתאם לאחוזי החסימה כאמור.

מועצות אזוריות הן מועצות מקומיות המורכבות מכמה יישובים המנוהלים על ידי ועדים מקומיים. הבחירות לוועדים המקומיים מתקיימות יחד עם הבחירות לראשות המועצה האזורית ולמליאתה. בהצעת חוק זו מוצע לקבוע אחוז חסימה בבחירות לוועדים מקומיים במנגנון הדומה לזה שקבוע בבחירות לעיריות ולמועצות מקומיות שאינן מועצות אזוריות (ר' סעיף 67 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965).

לפי שיטת חלוקת הקולות כיום רשימת מתמודדים בוועד המקומי שקיבלה מספר קולות מועט ביותר

יוזמים: חברי הכנסת שרון מרים השכל, ניסים ואטורי

* הצעות חוק מס' 799/25 (מספר פנימי: 2196721) ו-פ/25787 (מספר פנימי 2200898): הועברו לוועדה ביום כ"ט באדר התשפ"ג (22 במרץ 2023).

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש פ, עמ' 256; ס"ח התשפ"ג, עמ' 284.